

1500422-83.2020.8.26.0620

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO

Comarca: Taquarituba

Foro: Foro de Taquarituba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... prática do crime de furto tentado e majorado pelo período de repouso noturno. O feito percorreu regularmente o trâmite legal e, nesta data, após o encerramento da instrução, compreende-se que a ação é procedente. A materialidade foi provada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, boletim de ocorrência de fls. 8-10, auto de exibição e apreensão de fls. 11, tudo em consonância com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquarituba

Foro de Taquarituba

Vara Única

Avenida Coronel João Quintino, 137, Centro, Taquarituba - SP - cep 18740-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500422-83.2020.8.26.0620

Réu:

MICHEL KAUAN PEREIRA

Data da Audiência:

05/10/2022

Aos 05 de outubro de 2022, no formato virtual, sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO, MM. Juiz(a) de Direito desta Comarca, comigo Escrevente a seu cargo adiante nomeado e ao final assinado. Cumpridas as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a conexão do representante do Ministério Público, Dr(a). Lucas Maester Colombo; o(a) réu MICHEL KAUAN PEREIRA, acompanhado(a) de seu(a) Defensor(a), Dr(a). Ana Carolina Tonon da Cunha OAB 443341/SP; a(s) vítima(s) ERIVAN DE JESUS OLIVEIRA; e a(s) testemunha(s) Diego Augusto Oliveira de Macedo. Ausente a testemunha Heliton Mota de Oliveira, eis que há informações de que está em ocorrência em outra cidade e não conseguirá chegar a tempo de participar da presente audiência. Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM. Juiz(a) foi(ram) inquirida(s) a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) presente(s) e procedido(s) ao(s) interrogatório(s) do(a)(s) réu(s), conforme termo(s) em apartado, por meio de gravação audiovisual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG, nos termos da Lei nº 11.719/08, que deu nova redação ao artigo 405, § 2º, do Código de Processo Penal, observando ainda a autorização contida no Provimento nº 23/04 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e nº 886/04 do Conselho Superior da Magistratura dispensando a transcrição (item 77.5, Capítulo II, Tomo I das NSCGJ e Resolução 105 do CNJ), sendo que a gravação se destina única e exclusivamente para fins de documentação do presente processo. As partes presentes declaram estar cientes das penalidades, no caso de utilização indevida das imagens e sons dos depoimentos constantes nestes autos, do que foram alertados pela MM(a). Juiz(a). Na sequência, pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito que desistia da testemunha Heliton Mota de Oliveira, sendo, em seguida, homologada a desistência pelo(a) Magistrado(a). Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi encerrada a instrução probatória e determinada a realização dos debates orais. Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito: Trata-se de ação penal proposta em face de Michel Kauan Pereira, dada a prática do crime de furto tentado e majorado pelo período de repouso noturno. O feito percorreu regularmente o trâmite legal e, nesta data, após

o encerramento da instrução, compreende-se que a ação é procedente. A materialidade foi provada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, boletim de ocorrência de fls. 8-10, auto de exibição e apreensão de fls. 11, tudo em consonância com as provas orais, que revelaram, ainda, sua respectiva autoria, a qual é atribuída ao réu. De fato, Erivan de Jesus Oliveira, a fls. 5, relatou que ficou sabendo da prática do crime e, então, acionou a polícia militar. Acompanhou os policiais até o local, onde eles abordaram o réu. Disse que a casa estava toda revirada, o que indica que ele vasculhou o imóvel para furtar. Em juízo, prestou o depoimento no mesmo sentido. Diego Augusto Oliveira de Macedo, a fls. 2, relatou que foi acionado para o local, considerando a notícia do crime de furto. Lá chegando, ingressaram por uma janela semiaberta e, dentro do imóvel, encontraram o acusado, que vasculhava o imóvel, em atividade típica de furtador. Por isso, efetuaram a sua prisão em flagrante. Em juízo, prestou o depoimento no mesmo sentido. Interrogado, o réu disse que entrou na casa de José Carlos para procurar a droga que ele vendia. Balizado o conjunto de provas, conclui-se pela condenação do réu, já que todos os elementos revelam que ele ingressou no imóvel para tentar furtar os bens, o que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Assim, requeiro seja a presente ação penal julgada procedente. Na dosimetria da pena, observo que o réu é portador de maus antecedentes criminais (fls. 170 e seguintes). Na segunda etapa, requeiro seja afastada a agravante da calamidade pública, vez que nada teve a ver com o fato. Na terceira fase, está presente a majorante do repouso noturno, devendo a pena ser majorada, bem como a redução decorrente da tentativa. O regime prisional, a meu ver, deverá ser o semiaberto, considerando os maus antecedentes do réu, motivo por que, ainda, não é possível a aplicação de qualquer benesse legal. Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do(a) réu foi dito: MM. Juiz(a), apresento debates orais por meio de gravação audiovisual, com armazenamento em sistema SAJ, requerendo a improcedência da ação, com a absolvição do acusado. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: Vistos. O Ministério Público ofereceu denúncia contra MICHEL KAUAN PEREIRA, devidamente qualificado, tendo-o como incurso no art. 155, § 1º, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j" (por ocasião de calamidade pública), c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Consta na peça acusatória que, no dia 03/09/2020, às 22h57, na Rua Pedro Sai, nº 780, Centro, nesta cidade e comarca de Taquarituba/SP, MICHEL, durante o repouso noturno e em estado de calamidade pública, tentou subtrair, para si, os bens móveis existentes no local dos fatos, pertencente aos herdeiros de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA. A denúncia foi recebida em 16 de março de 2021 (fls. 71/72). O réu foi citado (fls. 82) e apresentou defesa prévia (fls. 76/80). Durante a instrução, foi ouvida a vítima e as testemunhas e, ao final, o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução probatória, as partes se manifestaram em alegações finais. Pugnou o Ministério Público pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A defesa requer a absolvição por atipicidade. Subsidiariamente, pleiteou benefícios no tocante a pena. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), bem como pela prova oral colhida. A autoria, de igual modo, desposta incontestemente. A vítima ERIVAN DE JESUS OLIVEIRA, em sede policial (fl. 02), disse que "é irmão de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA, o qual faleceu no dia de ontem e residia na Rua Pedro Sia, nº 780, nesta cidade de Taquarituba. Por volta das 22h00 o declarante recebeu um telefonema de uma pessoa que dizia ser vizinho do falecido e que havia ouvido barulho vindo do interior do imóvel onde ele residia, sendo que em razão da notícia recebida o declarante acionou a polícia militar através do sistema 190. Esclarece o declarante que chegou no imóvel juntamente com os policiais militares, sendo notado que a janela do quarto estava semiaberta, por onde os milicianos tiveram acesso, sendo que alguns segundos depois o declarante teve acesso ao imóvel, onde os policiais havia detido um indivíduo. Acrescenta o declarante que o interior do imóvel estava todo revirado, presumindo que o indivíduo, o qual toma ciência de que se trata de MICHEL KAUAN PEREIRA, provavelmente pretendia praticar furto no local". Em juízo, apresentou versão semelhante. A testemunha DIEGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MACEDO,

Policia Militar, em sede policial (fl. 02), disse que "foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência na Rua Pedro Sia, 780, nesta cidade, uma vez que vizinhos do local denunciaram ter ouvido barulho no interior do imóvel que estava desocupado, deslocando-se ambos se deslocaram. O depoente e seu colega, ao chegarem no local, perceberam que a janela de um dos quartos do imóvel estava semiaberta, por onde adentraram, localizando em seu interior o indiciado MICHEL KAUAN PEREIRA que utilizava-se de um objeto luminoso, parecido com uma lanterna, para ter visão do local, sendo notado que vários objetos estavam "revirado". Informa o depoente que ao ser abordado MICHEL alegou que procurava droga no local, mas presumiram que ele pretendia subtrair algum objeto do local, aproveitando-se do fato que o morador do imóvel faleceu no dia de ontem, comparecendo no local a pessoa de ERIVAN, irmão do falecido, que foi acionado pelos vizinhos. Acrescenta o depoente que a janela que estava semiaberta e por onde tiveram ao acesso ao imóvel, não apresentava sinais de arrombamento". Em juízo confirmou a versão apresentada. O réu MICHEL KAUAN PEREIRA, em sede policial (fl. 07), preferiu manter-se em silêncio. Em juízo, relatou que realmente entrou na casa, mas foi para pegar droga, porque sabia que o réu vendia. Vejamos. Os depoimentos da vítima e das testemunhas mostram-se harmônicos e condizentes com o conjunto probatório dos autos, permitindo, sem dúvida, o reconhecimento da responsabilidade penal do réu pelos crimes descritos na denúncia. Cumpre ressaltar que o depoimento do agente estatal possui relevante eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, foram coerentes e coesos com a dinâmica da denúncia, merecendo credibilidade deste juízo. Vale destacar que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tal depoimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014) Desse modo, sendo sua versão irretorquível,

merece acolhimento com a validade probatória ordinária. Assim, devidamente comprovado nos autos que, no dia dos fatos, o acusado entrou na residência do Sr. José Carlos de Oliveira da Silva, que havia falecido no dia anterior com o intento de praticar furto. Porém, um vizinho da residência ouviu barulhos no local e contatou o irmão do falecido, Erivan de Jesus Oliveira, que imediatamente acionou a Polícia Militar. No local, os militares flagraram o acusado no interior da residência, utilizando-se de uma lanterna (apreendida às fls. 11) para iluminar o local. Além disso, de rigor a aplicação da causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), eis que, conforme registro no boletim de ocorrência (fl. 08/10) e pelos depoimentos colhidos em juízo, o delito se deu por volta das 22h00. Deve ser reconhecido, ainda, que na hipótese houve apenas tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), eis que o réu chegou a se apossar do dinheiro do estabelecimento comercial, mas não conseguiu se afastar do local do delito na posse da res, a importar na redução da pena pela metade. Todavia, deixo de reconhecer a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Isso por que, embora o delito tenha sido praticado em período de calamidade pública em decorrência da pandemia do Covid-19, a agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC

620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020). Assim, o dolo está devidamente comprovado, uma vez que restou evidente que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o acusado, deliberadamente, tentou subtrair a residência da vítima, apenas não se consumando o crime pela chegada dos policiais ao local. Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado. Passo a dosimetria. A culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências são os comuns ao crime praticado. Vislumbra-se que o acusado ostenta condenação pela prática de delito em data anterior aos fatos aqui tratados, porém com condenação em data posterior (autos nº 1500175-05.2020, ameaça - fls. 142/143), a caracterizar maus antecedentes: "A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base." (Acórdão 1347578, 07143431820198070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021). Assim, na primeira fase de aplicação da pena, justifica-se, em razão das circunstâncias do art. 59 do Código Penal a fixação da sanção base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa. Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, presente a causa de aumento do repouso noturno, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa. Ainda na terceira fase da dosimetria, incide a causa de diminuição da pena relativa à tentativa, disposta no art. 14, inciso II, do Código Penal, visto que o roubo somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu. Assim, denota-se razoável o patamar de 1/3 para a diminuição da pena, que resta fixada definitivamente em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa. Fixo o regime ABERTO para o cumprimento da reprimenda (art. 33 e ss. do Código Penal). Fixo, ainda, o dia-multa no mínimo legal, diante da falta de informações sobre a condição econômica do réu. Em razão da circunstância judicial negativa, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como não há que se falar na concessão da suspensão da pena. Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado MICHEL KAUAN PEREIRA, por ter praticado fato tipificado no artigo 155, §1º c/c artigo 14, inciso II, do Código penal, a pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime ABERTO, além de pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa. Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios. Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão. Após o trânsito em julgado: (a) Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo - Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ); (b) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do

art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral; (c) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017; (d) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD; (e) Ofícios de praxe. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Nada mais. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai assinado. Eu, VILDOMAR GONZAGA MIQUILINO, digitei.

Termo assinado digitalmente, em observância ao artigo 1269, § 1º e 2º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça, bem como nos termos do artigo 25 da resolução do CNJ - Art. 25. As atas e termos de audiência poderão ser assinados digitalmente apenas pelo presidente do ato, assim como o documento digital, no caso de audiências gravadas em áudio e vídeo, os quais passarão a integrar os autos digitais, mediante registro em termo). Assim, o termo de audiências é assinado eletronicamente pelo(a) MM(a). Juiz(a), que questionou as partes, as quais não se manifestaram sobre eventual contradição na transcrição deste ato e dispensaram cópia impressa.